

RESUMEN PARA ESTUDIAR

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca en el mapa la materia (p. ej., competencia/ayudas, mercado interior, transportes o política social). Luego lee la explicación del bloque y repasa las ideas en las secciones. Por último, verifica la literalidad consultando el/los artículos indicados: las secciones no sustituyen al texto original.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Competencia y ayudas (reglas y control)	10,101,103,104,105,106,107,108,109	Prohíbe conductas y ayudas incompatibles con el mercado interior y diseña la aplicación: Consejo/Comisión/Tribunal, multas, control de ayudas existentes y procedimiento de examen/modificación.
Coordinación económica y monetaria (competencias, déficit y BCE/SEBC)	2,3,5,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144	Marco de competencias, coordinación de políticas, límites al crédito preferente, vigilancia de déficit excesivo, objetivo de estabilidad de precios y funciones del SEBC/BCE, además de medidas por crisis/estados con excepción.
Mercado interior: libertades y reglas de circulación de bienes, servicios y capitales	18,19,20,21,22,26,28,30,34,35,36,37,45,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66	Define mercado interior y ciudadanía; prohíbe discriminaciones por nacionalidad, restricciones cuantitativas, derechos de aduana entre Estados y movimientos de capitales salvo excepciones y salvaguardias.
Política social y empleo (objetivos, órganos y medidas)	8,9,12,147,148,149,150,151,152,153,154,155,157,158,159,160,161,162,163,164	Objetivo de alto empleo, cooperación y coordinación; instituciones consultivas; igualdad retributiva y de trato; Fondo Social Europeo y educación/mejoras sociales como apoyo.
Justicia y cooperación penal/civil y seguridad interior (principios y organismos)	67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89	Espacio de libertad, seguridad y justicia: asilo/inmigración y reconocimiento mutuo (civil y penal), cooperación policial (Europol), y previsión de Fiscalía Europea (en su ámbito).
Régimen institucional y presupuestario/contencioso (actos, control jurisdiccional y finanzas)	289,290,291,293,294,295,296,297,298,299,260,261,263,264,265,266,267,278,279,285,286,287,310,312,314,315,317,318,319,323,324,325,326,327,328,329,330	Clasifica el procedimiento legislativo, la delegación y ejecución; define firma/administración; recursos ante el TJUE y efectos; control del Tribunal de Cuentas y reglas presupuestarias.
Ayuda humanitaria y acuerdos exteriores (incluye sanciones y asistencia)	205,210,211,212,213,214,215,216,217,218,222,220,221	Principios de acción exterior, cooperación y ayuda humanitaria; medidas ante interrupción de relaciones; acuerdos internacionales y procedimientos; cláusula de solidaridad y representación exterior.

3. Competencia y ayudas: qué se prohíbe y cómo se aplica (arts. 101,103,104,105,107,108)

Prohibición de prácticas y ayudas incompatibles

- Se prohíben acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre empresas que afecten al comercio y tengan por objeto o efecto impedir/restringir/falsear la competencia (101).
- Son incompatibles con el mercado interior las ayudas otorgadas por Estados o mediante fondos estatales que falseen o amenacen falsear la competencia y favorezcan determinadas empresas o producciones (107.1).

Aplicación: Consejo/Comisión y control de ayudas

- El Consejo adopta reglamentos/directivas para aplicar los principios de 101 y 102 (103.1), y se prevén multas para garantizar las prohibiciones (103.2.a).
- La Comisión examina ayudas existentes; si una ayuda no es compatible o se aplica abusivamente, decide que el Estado la suprima o modifique (108.1-108.2).

4. Mercado interior: prohibiciones y excepciones de circulación (arts. 26,28,30,34,35,36,45,49,56,63,64)

Bienes y establecimiento: trabas prohibidas

- El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores con libre circulación de mercancías/personas/servicios/capitales (26.2).
- Se prohíben entre Estados los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (30) y las restricciones cuantitativas a importación/exportación con medidas equivalentes (34,35).

Excepciones y libertades laborales/servicios/capitales

- La libre circulación de trabajadores incluye responder a ofertas, desplazarse, residir y permanecer tras ejercer empleo, con limitaciones por orden público/seguridad/salud (45.3).
- Se prohíben restricciones a movimientos de capitales (63), con excepción de restricciones existentes al 31/12/1993 para ciertos flujos y salvaguardias (64.1-64.3,66).

5. Política económica y monetaria: límites al crédito y déficit excesivo (arts. 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,132)

Solidaridad y vigilancia presupuestaria

- Estados coordinan políticas económicas y empleo como cuestión de interés común (120,121.1).
- Se evita el déficit público excesivo y la Comisión supervisa para detectar errores manifiestos (126.1-126.2).

BCE/SEBC: independencia y funciones

- Queda prohibida la concesión de créditos y la compra directa de deuda a favor de la Unión o autoridades públicas por BCE/bancos centrales (123).
- El SEBC tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios (127.1), y en el ejercicio nadie puede solicitar o aceptar instrucciones (130).

6. Política social y empleo: coordinación e igualdad (arts. 147,148,150,151,153,154,157,162)

Objetivos y coordinación de empleo

- La Unión contribuye a un alto nivel de empleo fomentando cooperación entre Estados, apoyando y complementando actuaciones (147.1).
- El Consejo crea un Comité de Empleo consultivo para fomentar coordinación en políticas de empleo y mercado laboral (150).

Igualdad e instrumentos

- Cada Estado garantiza la igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para mismo trabajo o igual valor (157.1-157.2).
- Fondo Social Europeo: fomentar oportunidades de empleo y movilidad, y facilitar adaptación mediante formación y reconversión (162).

7. Justicia y cooperación: reconocimiento mutuo y organismos (arts. 67,81,82,85,86,87,88,89)

Cooperación civil y penal

- Cooperación judicial civil basada en reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales con impacto transfronterizo (81.1).
- Cooperación penal basada en reconocimiento mutuo e incluye aproximación de disposiciones cuando sea necesario para cooperación transfronteriza (82.1-82.2).

Eurojust/Europol y Fiscalía Europea (en su caso)

- Eurojust apoya/refuerza coordinación para delincuencia grave que afecte a dos o más Estados o deba perseguirse según criterios comunes (85.1).
- Europol apoya y refuerza la actuación de autoridades policiales y su cooperación en prevención y lucha; y puede realizar actividades operativas en contacto con autoridades del territorio afectado (88.1,88.3).

8. Procedimiento y control: delegación, actos y recursos ante el TJUE (arts. 289,290,291,293,294,297,299,260,263,264,265,266,278,279,285,287,310)

Actos legislativos y delegación/ejecución

- Procedimiento legislativo ordinario: Parlamento y Consejo adoptan reglamento/directiva/decisión a propuesta de la Comisión (289.1).
- Un acto legislativo puede delegar en la Comisión poderes para actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen elementos no esenciales (290.1).

Control jurisdiccional y efectos

- El TJUE controla legalidad de actos (p. ej., legislativos y del Consejo/Comisión/BCE que no sean recomendaciones/dictámenes), y si el recurso es fundado declara nulo (263-264).
- Los recursos no tienen efecto suspensivo, y el TJUE puede ordenar medidas provisionales (278-279).

9. Exterior: ayuda humanitaria, sanciones y acuerdos internacionales (arts. 214,215,216,217,218,222)

Ayuda humanitaria y principios de actuación

- Las acciones de ayuda humanitaria se llevan a cabo conforme a principios de Derecho internacional y a imparcialidad, neutralidad y no discriminación (214.2).
- Se establece el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria para contribuciones comunes (214.5).

Medidas frente a terceros y acuerdos

- Si una decisión prevé interrupción o reducción de relaciones económicas/financieras, el Consejo adopta medidas necesarias por mayoría cualificada (215.1).
- La Unión puede celebrar acuerdos cuando lo prevean los Tratados o sea necesario para objetivos o para evitar afectar normas comunes (216.1), y los acuerdos vinculan a instituciones y Estados miembros (216.2).

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Procedimiento legislativo ordinario y fases de segunda vuelta	3 meses (Parlamento Europeo: aprobación/rechazo o ausencia de decisión tras transmisión).	294.7.a-294.7.b
Procedimiento de conciliación en el marco de 2ª lectura	6 semanas (plazo para alcanzar acuerdo en el Comité de Conciliación).	294.10
Diálogo de interlocutores sociales en política social (fase de consulta)	9 meses como máximo; puede prolongarse por acuerdo de los interlocutores con la Comisión.	154.4
Alcance del dictamen del Parlamento Europeo en firma/celebración de acuerdos (caso urgente)	Plazo fijado por el Consejo según urgencia; si no hay dictamen al término, el Consejo puede pronunciarse.	218.6.b

11. Diferencias y puntos de confusión

Aplicación nacional transitoria vs. tras adopción de disposiciones en virtud del art. 103: régimen de admisibilidad/explotación de conductas: Hasta la entrada en vigor de disposiciones adoptadas en aplicación del

art. 103, las autoridades nacionales deciden admisibilidad/explotación abusiva conforme a su Derecho y a 101(3) y 102 (104).

Barrera a créditos públicos vs. trato equivalente para entidades de crédito públicas: Se prohíbe crédito/compra directa a favor de instituciones públicas (123.1), pero no afecta a entidades de crédito públicas en el marco de provisión de reservas, con el mismo trato que privadas (123.2).

Recursos sin efecto suspensivo vs. medidas provisionales posibles: Los recursos ante el TJUE no suspenden automáticamente (278), pero el TJUE puede ordenar medidas provisionales necesarias en el asunto (279).

12. Cierre de repaso

Para preparar examen, usa el mapa para ubicar rápidamente la materia y luego las secciones para fijar reglas clave (prohibiciones, competencias, control y efectos). Finalmente, contrasta siempre con los artículos citados para asegurar literalidad y precisión.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.